

Contrato de agencia comercial en Colombia: ¿La cesantía comercial debe ser interpretada como un derecho de libre disposición por las partes o, en su lugar, como una obligación derivada de una norma imperativa?

Valeria Pérez Murcia

Derecho – Noviembre 2024

Eliana Fernanda Romero Vivas

Introducción

En Colombia, el contrato de agencia comercial se encuentra regulado por el Código de Comercio en el artículo 1317. Mediante este contrato un comerciante, denominado agente, asume de forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios como un representante del agenciado, a cambio de una remuneración. Debido a sus características, este contrato se conoce como una modalidad especial del mandato, puesto que existe una representación a favor de un tercero ajeno con la obtención de una remuneración por su labor aun cuando el negocio no se lleve a cabo satisfactoriamente.

Si bien el contrato de agencia se encuentra regulado, dicha regulación ha sido objeto de debates a causa de la cesantía comercial. Aunque esta no es esencial para su perfeccionamiento, es una característica particular de este contrato. El artículo 1324 del Código de Comercio establece que una vez acaece la terminación del mandato, el agente tiene derecho a que el agenciado le pague una suma equivalente a la doceava parte del promedio de la utilidad recibida. Esta prestación ha sido objeto de amplia discusión dado que se trata de una compensación adicional a la remuneración sobre los servicios del agente.

Este tema ha sido objeto de múltiples pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales, particularmente en cuanto a su carácter renunciabile. Aunque existen opiniones diversas, la falta de una regulación estricta ha generado incertidumbre jurídica sobre este tema. En este contexto, surge un interrogante central: ¿La cesantía comercial debe ser interpretada como

un derecho de libre disposición entre las partes o, en su lugar, como una obligación derivada de una norma imperativa?

El presente escrito se centrará en defender la renuncia de la cesantía comercial, para ello se abordarán los siguientes temas: primero, se delimitará el tema con la regulación del contrato de agencia comercial en Colombia; segundo, se expondrán algunos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre la cesantía comercial; tercero, se ilustrarán las razones por las cuales es importante ajustar la regulación colombiana en torno a la renunciabilidad de la cesantía comercial. Finalmente, se analizará la herramienta jurídica propuesta que podría solucionar el debate sobre la cesantía comercial.

I. El contrato de agencia comercial en Colombia

El artículo 1317 del Código de Comercio prevé que para que el contrato de agencia comercial se perfeccione deben concurrir sus elementos esenciales, a saber:

- (i) encargo de promover o explotar negocios del agenciado,
- (ii) independencia en la actividad del agente,
- (iii) estabilidad en la actividad del agente, y
- (iv) actuación del agente por cuenta del agenciado.

De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que los elementos esenciales del contrato se traducen en que el agente debe realizar una actividad extendida en el tiempo para la promoción o explotación de los negocios del agenciado con miras a conquistar, ampliar o conservar la clientela del agenciado, lo cual supone una permanente labor de intermediación a su cargo. Sin embargo, a pesar de que existe un mandato, el agente realiza su gestión a través de su propia empresa, sin que medie subordinación jerárquica respecto del empresario agenciado. Por su parte, el agenciado debe pagar al agente una remuneración por su gestión independientemente de si el negocio se ejecuta o no.

La figura que ocupó el agente en este contrato fue relevante al momento de su regulación, pues se entendía que era la parte débil de la relación jurídica. Por lo anterior, el artículo 1324 otorgó al agente una serie de beneficios económicos cuya finalidad se mantiene en la actualidad: retribuir su gestión con la terminación del mandato. Estas pueden ser de dos tipos. En primer lugar, la cesantía comercial como un reconocimiento al agente por la clientela

conseguida. En caso de terminación del contrato, el empresario deberá pagar una suma equivalente a la doceava parte de la comisión, regalías o utilidades de los tres últimos años, o por cada año de vigencia del contrato, o el promedio de todo lo recibido si el tiempo del contrato fuera menor. En segundo lugar, la indemnización equitativa como un reconocimiento que deberá pagar el agenciado por la acreditación de las marcas, productos, bienes o servicios en caso de que éste termine el contrato sin una justa causa (García Velazco, 2011).

Los dos tipos de retribución (cesantía comercial e indemnización equitativa) han sido objeto de estudio por la Corte Suprema de Justicia con el fin de analizar el componente por el cual estas se diferencian, así:

Estas prestaciones se distinguen con absoluta nitidez, por su fuente, concepto, causa, factores de cálculo y extensión, conformemente a la disciplina normativa del contrato de agencia comercial, su tipología, estructura nocional, función práctica o económica social, contenido, efectos y directrices definitorias de su ratio legis, establecimiento y aplicación.

La prevista por el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio, denominada en el lenguaje corriente, ‘cesantía comercial’, ‘prestación por clientela’, ‘retributiva’, ‘suplementaria’, ‘extraordinaria’ o ‘diferida’, ostenta rango contractual, dimana del contrato de agencia comercial, es exigible a su terminación por cualquier causa, sea por consenso, ya por decisión unilateral, justificada o injustificada de una o ambas partes, con prescindencia del hecho que la determina, al margen del incumplimiento, y aún sin éste.

La prestación, por tanto tiene por objeto el pago de una suma dineraria, ab initio indeterminada al tiempo de celebración del contrato y determinable durante su ejecución o por tarde a su terminación, sobre bases por completo objetivas, equivale a la doceava parte del promedio de la comisión, utilidad o regalía recibida en los tres últimos años de duración o al promedio de todo lo recogido, cuando su vigencia es menor, y es exigible en la fecha de extinción de la agencia comercial por cualquier causa.

En cambio, la prestación indemnizatoria contemplada por el inciso segundo del precepto, se origina sólo en la hipótesis de terminación unilateral e injustificada del contrato por el empresario, o con justa causa imputable a éste por el agente, y es una indemnización ‘equitativa’ y ‘retributiva’. Justamente, la prestación indemnizatoria conforme al sentido genuino de su expresión, procura reparar un daño singular atribuible al agenciado, sin excluir otros perjuicios adicionales o suplementarios,

considerando los esfuerzos para acreditar la marca, línea de productos o servicios, la extensión, importancia y volumen de los negocios desarrollados, en cuyo caso, como reza el precepto, además de esta prestación estará obligado al pago de la otra. (sentencia CSJ SC 2001-00847-01, 2 jul. 2010, y sentencia CSJ SC-040, 28 feb. 2005)

En ese sentido, teniendo en cuenta lo mencionado por la CSJ, el debate en torno al contrato de agencia comercial surge respecto a la naturaleza retributiva de la cesantía comercial. En los últimos años, las posturas jurisprudenciales se han inclinado por establecer que no es una norma imperativa, sino que se trata de un derecho del cual las partes pueden disponer su renuncia. En particular, se resalta que en la medida que esta está contemplada como una prestación económica adicional a la cual tiene derecho el agente una vez acaece la terminación del mandato, con o sin justa causa, su naturaleza es retributiva y no sancionatoria como sí lo es el caso de la indemnización, la cual para efectos de fijar su cuantía, es necesario considerar la extensión, importancia y volumen de los negocios, adelantados por los agentes durante el desarrollo del citado convenio, al igual que el esfuerzo realizado para acreditar la marca y línea de productos comercializados (sentencia CSJ SC-040, 28 feb. 2005, rad. 7504)

II. Desarrollo jurisprudencial de la cesantía comercial

Las posiciones en torno a la naturaleza de la cesantía comercial como norma imperativa de orden público o como derecho de libre disposición por la autonomía privada, han llevado a que con la evolución social de las relaciones mercantiles, la Corte Suprema de Justicia (“CSJ”) tome diferentes posturas sobre la renunciabilidad de esta prestación.

Inicialmente, la CSJ mediante sentencia 240 del 2 de diciembre de 1980, sostuvo que la cesantía comercial era irrenunciable antes de celebrarse el contrato o durante su ejecución, pero una vez acaecía la terminación del contrato era una prestación renunciable, debido a que para este momento esta se encontraba incorporada en el patrimonio del agente. Adicionalmente, sostuvo que el acreedor debía solicitarla expresamente de manera judicial para actualizar la moneda al momento del pago.

Posteriormente, en la sentencia 6892 del 18 de marzo de 2003 la Corte explicó la necesidad de entender la fuente que da origen al pago de esta prestación para comprender la naturaleza de la cesantía comercial. Si bien esta prestación surge con ocasión a la terminación del contrato de agencia, de ninguna manera debe entenderse que la fuente de la obligación es el

incumplimiento derivado de la terminación como hecho ilícito, sino que la fuente es contractual en virtud del propio contrato.

En línea con lo anterior, a través de sentencia 040 del 28 de febrero del 2005 la Corte expuso que si bien la cuantificación para el pago de la cesantía comercial se conoce una vez acaece terminación del contrato, no significa que las partes, en virtud de la autonomía privada, pacten formas de pagos anticipados para la retribución de la gestión del agente. Como se puede apreciar, la conclusión a la que llegó la Corte no contempló la posibilidad de renunciar a la cesantía comercial, por ende, la mantuvo como irrenunciable con flexibilidad en su pacto y pago.

En vista de los diversos criterios adoptados por la Corte entre 1980 y 2005 en sus pronunciamientos más relevantes, se observa *que por muchos años la irrenunciabilidad fue el criterio determinante para la Corte con la justificación del desequilibrio en la relación comercial entre agente y agenciado*, pues, como se mencionó anteriormente, se consideraba que el agenciado tenía una posición dominante sobre el agente. Por esta razón, la regulación normativa y jurisprudencial protegían la gestión realizada por el agente como parte débil del contrato. Sin embargo, para el año 2011, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia con M.P. William Namén Vargas, explicó por qué esta postura fue prevalente:

Dentro del contexto que se estimó imperante en ese entonces, caracterizado por la supremacía de los empresarios agenciados, la desprotección de los agentes, la presencia de relaciones de mercado asimétricas y situaciones inequitativas e injustas en intereses considerados bajo esa perspectiva vitales en la industria y el comercio, y que la Sala juzgó necesario tutelar.

[...]

En veces, el orden público actúa como un mecanismo para la organización, productividad, eficiencia y equidad del sistema económico, hay una economía dirigida (orden público de dirección), y en ocasiones, para proteger determinados intereses (orden público tutelar o de protección) en razón de cierta posición económica, social, jurídica, factores sociales (Estado providencia, proteccionismo social) para proveer al bienestar social y la satisfacción de las necesidades económicas de los ciudadanos, suprimir o atenuar manifiestas desigualdades socio-económicas (contratos de adhesión, derecho del consumo), ora económicos (política deflacionista-control de precios de crédito, derecho de la competencia, interés general). (Corte Suprema de Justicia, 2011)

A partir de esta interpretación, la CSJ asumió una posición contraria sobre la renunciabilidad de la cesantía comercial, en vista de que en ella se acoge el concepto de orden público como un reflejo de la evolución social. En otras palabras, para este momento, el agente ya no era considerado como una parte débil del contrato. Así lo explica la Corte:

Para este sector de la doctrina patria, la prestación es susceptible de renuncia o modificación por los contratantes al instante de celebrar el contrato o después, que no interesa al orden público y atañe solo al interés particular del renunciante, los agentes no son necesariamente parte débil de la relación jurídica contractual, sino en muchas ocasiones comerciantes autónomos, completos empresarios, generalmente solventes, asumen riesgos menores a los de la empresa productora, carecen de sus cargas laborales y eventuales conflictos colectivos, tienen garantizada su utilidad, el fraude a la ley y la simulación pueden impugnarse a través de las acciones respectivas, la protección del interés social o sector económico de los agentes no encuentra antecedente histórico en los trabajos de la Comisión Revisora del Código de Comercio, cuyo articulado propuesto refería a la indemnización, y tampoco en la legislación italiana consagratoria de una verdadera indemnización, mas no de una prestación adicional, y la norma no es de orden público. (Corte Suprema de Justicia, 2011)

De acuerdo con lo anterior, la naturaleza contractual de la cesantía comercial permite que las partes pacten disposiciones que se ajusten a sus intereses, incluso si esto conlleva a la renuncia, pues, a diferencia de la perspectiva anterior, la fuente no se deriva de un asunto de orden público. En este punto, la relación contractual se encuentra equilibrada al reconocer que el agente también es una persona de negocios que ejerce una actividad lucrativa con una mínima inversión. Debido a lo anterior, la cesantía comercial es un derecho de libre disposición entre las partes.

Actualmente, la postura jurisprudencial sobre este tema es la acogida en el año 2017, en la que la Corte Suprema se pronunció nuevamente a través de la sentencia SC18392-2017 de 09 de noviembre (M.P. Tolosa Villabona). Allí la Corte parece mantener la postura del 2011 ya que apoya la renunciabilidad bajo el argumento de que la prestación no constituye una norma de orden público, pero condiciona la renunciabilidad como lo hizo en 1980, pues, solo será posible ejercerla al momento de la terminación del contrato. En palabras de la Corte:

[...] en el caso de la dimisión, ésta podrá abrirse paso, una vez consolidada, porque nadie abdica de aquello que no posee o de cuanto no se ha incorporado a su

patrimonio, mucho menos, cuando no se puede renunciar a una expectativa o a un derecho inexistente.

El desarrollo jurisprudencial de la cesantía comercial refleja una transformación hacia una mayor equidad en las relaciones comerciales. Al considerar la cesantía como un derecho de libre disposición, la Corte no solo reconoce la capacidad de los agentes para ejercer su autonomía, sino que también promueve un entorno más justo y equitativo en el ámbito mercantil. De acuerdo con las interpretaciones jurisprudenciales anteriormente expuestas, la cesantía comercial no es un elemento esencial del contrato de agencia, por lo cual, las partes en virtud de la autonomía de la voluntad privada pueden pactar libremente la renuncia del derecho a percibir la cesantía comercial únicamente con ocasión a la terminación del contrato de agencia, dado que para este momento esta se vuelve un derecho cierto.

El desarrollo jurisprudencial tiene un enfoque privatista al reconocer que el sustento de la cesantía comercial no es el desequilibrio contractual entre las partes, sino que es la autonomía de la voluntad de las partes. *A pesar de que la CSJ actualmente tiene un enfoque basado en la libertad contractual, existe una limitación a dicha libertad impuesta por la Corte, pues, la renuncia de la cesantía comercial se enmarca únicamente en la terminación del contrato.* Consecuencialmente, es posible concluir que este marco temporal para la renuncia no va en línea con la autonomía privada de las partes, por el contrario, es una contradicción que termina limitando la libertad para pactar las disposiciones contractuales en la agencia comercial.

III. Implicaciones internacionales de la regulación nacional sobre la cesantía comercial

Los Tratados de Libre Comercio (“TLC”) son instrumentos fundamentales para fomentar el intercambio económico entre países al eliminar o reducir aranceles. En el contexto colombiano, estos tratados al ser ratificados implican que las normas internacionales deben integrarse a la legislación nacional para lograr una armonía normativa. Esta integración es crucial para que Colombia se posicione como un país atractivo para el comercio internacional, ya que un marco normativo coherente genera confianza en las relaciones comerciales (Hernández, 2014, p. 5).

El Tratado de Libre Comercio ratificado entre Colombia y Estados Unidos tuvo un punto clave durante su negociación: la regulación que prevé Colombia para la cesantía comercial

en el marco del contrato de agencia comercial. El equipo negociador de Estados Unidos manifestó al equipo colombiano que el contrato de agencia comercial consagrado en el Código de Comercio colombiano constituía, desde su punto de vista, un obstáculo al comercio, por lo cual, solicitó la no aplicación de la prestación comercial del inciso 1.º del artículo 1324 dado que esta se percibía como una fórmula estatutaria impuesta por el legislador, cuyo criterio no necesariamente correspondía a la realidad de las relaciones comerciales. Finalmente, mencionaron que de existir alguna prestación para la agencia comercial, esta debería ser fijada de común acuerdo por las partes del contrato de agencia (López Álvarez, 2011).

De acuerdo con el Artículo 11. 14, anexo 11-E, párrafo 1, apartado c del capítulo 11 del Acuerdo de Promoción Comercial Colombia- EE. UU. la modificación debía llevarse a cabo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este, pese a lo anterior la legislación colombiana mantuvo las irregularidades identificadas por el equipo de Estados Unidos.

La ratificación del TLC implicaba para ambas partes ejecutar los compromisos adquiridos durante la negociación, sin embargo, realmente el punto relevante de este apartado no es la omisión de regulación por de Colombia sobre la cesantía comercial, sino la perspectiva identificada por el otro equipo en relación con este tema. La solicitud del equipo negociador de Estados Unidos refleja la falta de actualización del Congreso de Colombia, pues, con la normativa local aplicable no es posible concluir relaciones internacionales enmarcadas en el contrato de agencia comercial.

De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que la petición realizada por EE. UU. podría venir de cualquier otro país que esté interesado en establecer relaciones comerciales con Colombia, pues se trata de una petición basada en estándares internacionales, consecuentemente implica que la irregularidad de la regulación colombiana se traduce en una evidente alteración entre una realidad comercial que la normativa vigente no puede regular. Estas demandas pueden establecer nuevos estándares comerciales que pretenden armonizar regulaciones de forma global; en el contexto colombiano, el cumplimiento de las exigencias de EE. UU. podría fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, pues, de lo contrario, y como sucedió con la regulación de la cesantía comercial, será muy probable

que Estados Unidos, o cualquier otro país, considere que Colombia no es apto para suscribir un tratado de libre comercio.

IV. Inexequibilidad diferida como una posible solución

Sobre este punto, es importante definir y delimitar la figura de la omisión legislativa relativa, para este fin, la Corte Constitucional ha determinado que esta se configura cuando:

- (i) expide una ley que si bien desarrolla un deber impuesto por la Constitución, favorece a ciertos sectores y perjudica a otros;
- (ii) adopta un precepto que corresponde a una obligación constitucional, pero excluye expresa o tácitamente a un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga a los demás; y
- (iii) al regular una institución omite una condición o un elemento esencial exigido por la Constitución.

De igual forma, y en razón de la acción de inconstitucionalidad que puede predicarse de la omisión legislativa relativa, para que dicha acción sea procedente se requiere que exista una norma sobre la cual sea evidente y lógico formular un cargo; que dicha disposición excluya un caso o sujeto que debería reconocer en la norma de conformidad con el texto constitucional; que dicha exclusión no tenga una razón o justificación razonable constitucionalmente; además debe generarse una desigualdad negativa respecto a quienes se contemplan dentro de las consecuencias de la norma, y por último, dicha omisión debe darse con relación a la infracción de un deber impuesto al legislador.

En el caso concreto, *la omisión del compromiso adquirido por parte de Colombia sobre la regulación de la cesantía comercial trae como consecuencia inmediata que la normativa en torno al contrato de agencia comercial, en especial lo relativo a la cesantía comercial, sea una disposición contraria a la Constitución.*

En vista de que la cesantía comercial prevista en el artículo 1324 del Código de Comercio tiene como propósito retribuir la labor del agente al momento de la terminación del contrato, en la actualidad este artículo se encuentra infringiendo el TLC, y por ende, contrariando la Constitución dada la ausencia de regulación por parte del legislador sobre la cesantía comercial en los términos acordados entre Colombia y Estados Unidos. Desde la ratificación

de este tratado (2012) hasta la fecha, no existe una razón válida por parte del legislador para haber omitido la regulación, la cual, por su parte vulnera y limita los derechos que tienen agentes y empresarios internacionales en las relaciones enmarcadas en el contrato de agencia en Colombia.

Debido a lo anterior, una solución a esta irregularidad podría ser exhortar al Congreso de la República para que regule la cesantía comercial de acuerdo con el compromiso adquirido en el TLC, de forma que no quede un vacío legal, se garantice la inclusión expresa, y se sancione la norma demandada por su evidente violación a la Constitución. Sin embargo, dada la importancia de la figura contractual, expulsar del ordenamiento de manera inmediata la regulación en torno a la cesantía comercial, podría generar inseguridad jurídica considerando que actualmente existen relaciones jurídicas reguladas por esta norma.

Si bien el artículo 1324 del Código de Comercio (i) no puede ser expulsado del ordenamiento de manera inmediata y (ii) no es posible declarar la constitucionalidad de la regulación dado que vulnera las disposiciones constitucionales; es posible acudir a la inexequibilidad diferida, definida por la Corte Constitucional de la siguiente manera:

Las sentencias de inexequibilidad diferida nacen entonces de la necesidad que tienen los tribunales constitucionales de garantizar la integridad de la Constitución, en eventos en donde no es posible expulsar del ordenamiento, de manera inmediata, una regulación legal, por los efectos inconstitucionales que tendría esa decisión, pero tampoco es posible declarar la constitucionalidad de la regulación, pues el tribunal ha constatado que ésta vulnera alguna cláusula de la Carta. Una de las salidas es entonces que el juez constate la inconstitucionalidad de la ley pero difiera en el tiempo su expulsión del ordenamiento. Y esa modalidad de sentencia no implica ninguna contradicción lógica, pues conceptualmente es necesario distinguir dos aspectos: la verificación de la constitucionalidad de una norma, que es un acto de conocimiento, y la expulsión del ordenamiento de esa norma, por medio de una declaración de inexequibilidad, que es una decisión. Por ende, no existe ninguna inconsistencia en que el juez constitucional constate la incompatibilidad de una norma legal (acto de conocimiento) pero decida no expulsarla inmediatamente del ordenamiento (decisión de constitucionalidad temporal), por los efectos traumáticos de una inexequibilidad inmediata. (Corte Constitucional, 2001)

A la luz de lo expuesto anteriormente, y con el fin de evitar continuar en el vacío legal, la declaratoria de inexequibilidad diferida permite dos situaciones: primero, que se remita la

norma al congreso en un tiempo razonable para que éste regule lo relativo a la cesantía comercial y ésta sea acorde al tratado internacional y, segundo, que no se elimine la norma del ordenamiento jurídico para evitar afectar a quienes ya se encuentran cobijados ante los efectos de esta regulación.

V. Conclusiones

El Decreto 410 de 1971 incluyó la figura de la cesantía comercial en el contrato de agencia, una norma que en su origen se creó para proteger al agente, considerado la parte más débil en la relación comercial. Sin embargo, la evolución de las relaciones comerciales ha revelado que, en la actualidad, ya no existe un desequilibrio normativo significativo entre las partes, lo que ha llevado a la jurisprudencia a posturas cambiantes respecto de la renunciabilidad de la cesantía comercial.

En el contexto actual, la cesantía comercial tiene un carácter retributivo, buscando compensar al agente por los beneficios que su gestión generó para el empresario. A pesar de que ya no es considerada una norma de orden público, su renunciabilidad sigue limitada a la terminación del contrato, momento en el cual se convierte en un derecho cierto en el patrimonio del agente. Sin embargo, restringir la renunciabilidad de la cesantía comercial a este momento puede perjudicar la competitividad de Colombia como un país atractivo para las relaciones comerciales internacionales.

La jurisprudencia ha sido flexible al permitir que este derecho pueda ser renunciado, pero sigue siendo insuficiente para adaptar la normativa a la realidad comercial internacional que exige el TLC con Estados Unidos como norma vinculante. Dado el compromiso de Colombia de actualizar su regulación sobre algunos aspectos del contrato de agencia, especialmente en lo relacionado con la cesantía comercial, es necesario que el legislador tome acción de manera inmediata para evitar seguir incumpliendo con las obligaciones internacionales.

En el marco del TLC, la omisión legislativa relativa causada por la ausencia de regulación por parte del legislador sobre la cesantía comercial tiene como consecuencia la vulneración de la Carta Política. Para ello, es posible acudir a la inexequibilidad diferida la cual permitiría dar un plazo razonable al Congreso para ajustar la legislación sin generar inseguridad jurídica inmediata. Esta figura permitiría tanto la protección de las relaciones jurídicas actuales como

la garantía de que la normativa futura esté alineada con las obligaciones internacionales y, por ende, con la Constitución.

Es evidente que el mayor obstáculo fue superado por la Corte Suprema de Justicia en tanto la postura actual permite la renunciabilidad de la cesantía comercial por ser un derecho de libre disposición. Sin embargo, aún queda pendiente la regulación enfocada en la flexibilidad de la renuncia, pues, atendiendo al compromiso internacional adquirido, esta prestación debería ser fijada de común acuerdo por las partes del contrato de agencia, de modo que no exista una limitación temporal en su renuncia, sino que sea posible pactarla en etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales, de manera que (i) se dé cumplimiento al TLC como norma vinculante que sin duda contempla una realidad actualizada a la que contemplaba el artículo 1324 del Código de Comercio (ii) se brinde seguridad jurídica a las relaciones jurídicas internacionales de carácter comercial y (iii) las disposiciones no vulneren de ninguna manera la Constitución Política.

VI. Bibliografía

Acuerdo de Promoción Comercial Colombia- EE. UU. Capítulo once, Artículo 11. 14, Anexo 11-E. Recuperado de: http://www.sice.oas.org/trade/col_usa_tpa_s/Text_s.asp

Arrubla, P. J. A. (2015). Contratos mercantiles: Contratos típicos

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. (25 de abril de 2017).

Laudo (Tribunal arbitral de Automotora Nacional SA-AUTONAL SA Contra Sociedad de Fabricación de Automotores SA-SOFASA SA). [Radicado 4011]. Recuperado de <https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/21312>

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. (31 de agosto de 2000).

Laudo (Tribunal de Arbitramento de COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS S.A. y COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS DE VIDA. S.A. contra MAALULA LTDA). [Radicado 103V]. Recuperado de <https://bibliotecadigital.ccb.org.co/server/api/core/bitstreams/c3b27780-957b-4537-9fe8-273de3af1f78/content>

Código de Comercio [CCO]. Decreto 410. 7 de marzo 1971 (Colombia). Recuperado de:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html#1

Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-173, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, marzo 10 de 2010.

Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-351, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, junio 19 de 2013.

Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-737, M.P Eduardo Montealegre Lynett, julio 11 de 2001.

Corte Constitucional. Sentencia C-543, M.P Carlos Gaviria Diaz, octubre 16 de 1996.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia Ref. Expediente 6892, M.P. Jorge Santos Ballesteros, marzo 18 de 2003.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia Ref.: Expediente 7504, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, febrero 28 de 2005.

Corte Suprema De Justicia Sala de Casación Civil. Sentencia Ref.: SC 2001-0847-01, M.P. William Namén Vargas, octubre 19 de 2011

García, D. C., Rodríguez, K. L. & Solano, M. L. (2014). Análisis de la sentencia hito de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil MP. William Namén sobre cesantía comercial en la agencia mercantil a la luz del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10554/14894>.

García Velasco, I. C., (2011). El proteccionismo jurídico de la agencia comercial en

Colombia frente a los tratados de integración económica. Cuadernos de Administración, 27(46), 155-168. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=225022711012>

Giraldo Zuluaga, G.Z. (2 de diciembre de 1980). CJ CLXVI n. 2407 (1980-1981). Entra la Corte a desatar los recursos de casación que las partes interpusieron contra la sentencia de 13 de diciembre de 1978, dictadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en este proceso ordinario promovido por Cacharrería Mundial S.A. contra Jorge Iván Merizalde Soto y Gilberto Merizalde Uribe. Bogotá: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Recuperado de: [https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20CLXII%20n.%202403%20\(1980\).pdf](https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20CLXII%20n.%202403%20(1980).pdf)

López Álvarez, Adriana L., (2011). El Contrato de Agencia Comercial y los Cambios Introducidos en la Negociación del TLC Entre EE. UU. y los Países Andinos. Revista E-Mercatoria, Vol. 10, No. 1, 2011. Disponible en: <https://ssrn.com/abstract=1883655>.

Ministerio de Comercio. TLC Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América. Recuperado de: <http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/acuerdo-de-promocion-comercial-estados-unidos>.

Ministerio de Relaciones Exteriores. (15 de mayo de 2012). Decreto 993 de 2012. Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos", suscritos en Washington D.C., el 22 de noviembre de 2006, y el "Protocolo modificadorio al Acuerdo de promoción comercial Colombia-Estados Unidos", suscrito en Washington D. C., el 28 de junio de 2007, y su "Carta Adjunta" de la misma fecha. Recuperado de: <http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Decreto-993-del-15-demayo-de-2012.pdf>

Namén Vargas, W. (19 de octubre de 2011). Sentencia 11001-3103-032-2001-00847-01.

Profiere la Corte, en sede de instancia, la sentencia sustitutiva correspondiente, en el proceso ordinario de la sociedad Instrumentación Ltda. contra Hewlett Packard Company (HP) y Agilent Technologies Inc. (AT). Bogotá: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Recuperado de: https://hipertexto-obligaciones.uniandes.edu.co/lib/exe/fetch.php?media=sentencia_19_de_octubre_de_2011.pdf

Tolosa Villabona, L. (9 de noviembre de 2017). Sentencia SC18392-2017/2011-00081. Se deciden los recursos de casación interpuestos por ambas partes, contra la sentencia de 9 de septiembre de 2013, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil Familia, en el proceso ordinario promovido por Velotrans Ltda. frente a la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. Bogotá: Corte Suprema de, Sala de Casación Civil. Recuperado de: <https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2019/02/SC18392-2017-2011-00081-01-1-47.pdf>

Uprimmy R. (2012) Revista Ámbito Jurídico. ¿Es precedente judicial la nueva teoría de la “cesantía comercial” de la Corte Suprema? Edición 14 de marzo 2012. Recuperado de: <https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis-jurisprudencial/civil-y-familia/esprecedente-judicial-la-nueva-teoria-de-la>

Villa, L. F. & Ortegón, M. C. (2017). La renuncia de la cesantía comercial en el actual sistema jurídico colombiano, a la luz del moderno derecho mercantil. Recuperado de: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/41612/Documento.pdf?sequence=1&isAllowed=y>